МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 07 дугаар сарын 09 № 03/18 Улаанбаатар хот

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалтад заасныг үндэслэн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2024 оны 04 дүгээр сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангом сум дахь Ахмад настны асрамжийн төвд үйлчлүүлэгчдийн (цаашид асруулагч гэх) эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах, ажилтнууд, асруулагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх зэрэг аргачлалаар явуулав.

Увс аймаг дахь Ахмад настны Асрамжийн төвийн барилга нь 1978 онд ашиглалтад орсон, 200 метр квадрат талбайтай, 2 давхар байранд, 40-50 хүнийг хүлээн авч байршуулан асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадалтай байна. Тус асрамжийн газар нь 17 асруулагчтай, 14 албан хаагчийн орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Тус Асрамжийн газарт 17 асруулагч байгаагаас 12 нь ахмад настан бөгөөд 5 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу сэтгэцийн эмгэгтэй хүн байна. Эдгээр 5 хүний тухайд хүүхэд байхдаа ээжтэйгээ цуг тус Асрамжийн газарт ирж байрласан гэх бөгөөд ээж нь нас барсны дараа үргэлжлүүлэн байж байгаа 22 настай 1, 30 настай 1, 43 настай 2, 49 настай 1 хүмүүс байна. Эдгээр хүмүүс нь сэтгэцийн эмгэгийн улмаас насан туршдаа асрамжийн газарт байхаас өөр аргагүй буюу суралцах болон бие даан амьдрах чадваргүй, хөнгөн хэлбэрийн сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүс байна.

Тус хяналт шалгалтаар дараах хүний эрхийн зөрчил илэрлээ. Үүнд:

1. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын удирдлага болон нягтлан бодогч, Асрамжийн газрын менежер-нийгмийн ажилтантай хийсэн ярилцлагын үеэр тус байгууллагын ариутгалын болон эмийн төсөв хүрэлцдэггүй гэх үндэслэлээр Асрамжийн төвийн асруулагчдын тэтгэвэр, тэтгэмжийн 70 хувиас өдөр тутам хэрэглэх ариун цэврийн бодис болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авч зарцуулж байгаа гэх тайлбарыг өгч байгаа нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/190 дугаар тушаалаар баталсан “Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа ахмад настан, 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тэтгэвэр олгох журам”-ын 5.3 дахь хэсэгт “Асрамжийн газрын нийгмийн ажилтан нь үйлчлүүлэгчийн авсан тэтгэврийн 70

15006005

хувийг хэрхэн үр дүнтэй, үр ашигтай захиран зарцуулах талаар зөвлөн тусалж, үйлчлүүлэгчдийн оролцоог дэмжиж ажиллана" гэсэн заалтыг зөрчиж байна.

Асрамжийн төвд нийт 17 асруулагчаас 13 асруулагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн 70 хувийг тэднийг төлөөлөх итгэмжлэл бүхий нийгмийн ажилтан сар бүр картаар нь хүлээн авч, тэдгээр хүмүүст шаардлагатай зүйлийг нь тухай бүрд нь худалдан авч өгдөг гэх тайлбарыг өгч байгаа нь эргэлзээтэй байна. Хяналт шалгалтын явцад асруулагчдаас "тэтгэвэр, тэтгэмж, хадгаламжийн данс дахь хуримтлалын хүү, насны хишиг болон 1072 хувьцааны мөнгө зэрэг төрөөс олгож байгаа мөнгийг нь ашиглаж, шамшигдуулдаг, бэлэн мөнгө гар дээр огт өгдөггүй" гэх ярилцлагыг өгч байсан.

Асруулагчдын тэтгэврийн 30 хувийн хөрөнгийг асруулагчдын хоол хүнсэнд зориулан зарцуулж байгаа нь шалгалтын явцад тогтоогдож байна. Энэ асуудлаар тодруулга авахад асрамжийн төвийн хоол хүнсний төсөв хязгаарлагдмал, хоол хүнсэнд зарцуулагдахаар батлагдсан норматив нь бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс шалтгаалан хүрэлцдэггүй тул ийнхүү асруулагчдын тэтгэвэр, тэтгэмжийн 30 хувиас нь зарцуулдаг гэх тайлбарыг холбогдох албан тушаалтнууд өгсөн болно. Журмын 3.1-д заасан тэтгэврийн 30 хувийн хөрөнгийг асруулагч өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, үйлчилгээний холбогдох зардлыг төлөх, тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиож асруулагчид хүндэтгэл үзүүлэх, асруулагчийн төрж өссөн, ажиллаж амьдарч байсан нутаг орондоо зайлшгүй шалтгааны улмаас явах тохиолдолд ирж, очих унааны зардлыг төлөх, өндөр өртөг бүхий оношилгоо, мэс засал, эмчилгээ, эм тарианы зардлыг төлөх, үйлчлүүлэгчийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор ахуйн хэрэглээний техник, тоног төхөөрөмж авах зэрэг зориулалтаар зарцуулахаар заасантай зөрчилдөж байна.

2. Хяналт шалгалтын явцад асрамжийн төвийн дотоод орчин нөхцөл байдалд үзлэг хийхэд тус асрамжийн төвийн 2 дугаар давхрын шатанд хамгаалалт байхгүй, асруулагчдын өрөөний бүх цонхнууд нь хаалт хамгаалалтгүй, нэгдсэн агааржуулалтын систем байхгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй, ялангуяа тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгч асрамжийн төвийн 2 дугаар давхарт өөрөө гарч, үйлчилгээ авах боломж хязгаарлагдмал байхын зэрэгцээ үйлчлүүлэгчдийн усанд орох өрөө 1 дүгээр давхарт байдаг тул өөрөө усанд орох боломжгүй ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгчийг өдөр бүр асрах ажилтан үүрч дээш, доош зөөдөг байдал ажиглагдсан. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 9.2-д "Барилгын цонх, хаалга бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй, хөшигтэй байна" гэж заасан шаардлага, Монгол Улсын нэгдэн орсон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "...Хүртээмжтэй байх явдалд учруулж буй саад, тотгорыг илрүүлэх, устгахад чиглэсэн эдгээр арга хэмжээг дараах газарт авна. а) "барилга байшин, зам, тээвэр болон сургууль, орон сууцын байр, эмнэлгийн газар, ажлын байр зэрэг бүх төрлийн доторх гаднах байгууламж", Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага MNS6055:2009 стандартын 5.1.5-д "Хөдөлгөөний хязгаарлалттай хүмүүст зориулж, барилга байгууламжийн дотоод орчныг бүрдүүлэхэд өндөр настай хүмүүсийн биеийн болон үйл хөдлөл хийхэд зориулсан хэмжээг заавал тооцно" гэсэн шаардлагыг тус тус хангахгүй байна.

3. Тус Асрамжийн төвийн асрах ажилтнууд нь шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлс авахгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.8 дахь хэсэгт "Ажилтныг ээлжийн хуваарийн дагуу шөнийн цагт ажиллуулбал шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлсийг нэмж олгоно" гэх заалтыг зөрчиж байна.

4. Асрамжийн төв нь камерын бичлэг хадгалах, хянах дүрэм журам тусгайлан баталж мөрдүүлээгүй, хяналтын камерын бичлэг хадгалах төхөөрөмж болон хяналтын дэлгэц нь 24 цагаар ээлжээр үүрэг гүйцэтгэдэг асрах ажилтан, эсхүл харуулын өрөөнд байхгүй, харин ажлын өдрүүдэд өдрийн 8 цагаар ажилладаг менежер-нийгмийн ажилтны өрөөнд байна. Асрах ажилтнуудын өрөөнд хяналтын камер байхгүй тул коридорт тухай бүр явж байгаа асруулагчдад ямар нэг эрсдэл үүсэж болзошгүй үед хянах боломжгүй тухай асрах ажилтнууд Комисст ярилцлага өгөхдөө дурдсан болно. Тухайн хяналтын камер нь ямар хугацаатай бичлэг хадгалаад устгадаг, хэн, хэрхэн хяналт тавих, шүүлгэх боломжтой талаар тус байгууллагад ямар нэг зохицуулалт байхгүй байгаа нь хүний эрх зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл байдлыг үүсгэж байна.

5. Хяналт шалгалтын явцад тус асрамжийн төвийн эмчийн өрөөнд зайлшгүй байх ёстой эмийн баталгаат хугацаанд хяналт шалгалт хийхэд нийт 12 нэр төрлийн 43 ширхэг хугацаа дууссан эм тариа хадгалагдаж байсан нь хүний эрхийг ноцтой зөрчиж байна. Хяналт шалгалтын явцад уг хугацаа дууссан эм тариаг жагсаалт үйлдэн баталгаажуулж, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Захиргаа, хяналтын хэлтсийн дарга С.Ганзоригт устгуулахаар хүлээлгэн өгсөн болно. Мөн тус байгууллагын эмч Б.Мартбаяр нь Асрамжийн төвийн эмчийн хувьд хөтөлбөл зохих бүртгэлийн дэвтрүүдийг хөтлөхгүй байгаа зөрчил илэрсэн. Асруулагчдын даралт хэмжсэнээс өөрөөр 2022 оноос хойш ямар нэг бүртгэл хөтлөөгүй байсан болно.

6. Тус асрамжийн төв нь мэргэжилтэй, мэргэшсэн хүний нөөцөөр бүрэн хангагдаагүй байна. Тухайлбал: Асрамжийн газрын Менежер-нийгмийн ажилтан, П.Даваа нь “Эдийн засагч” мэргэжилтэй бол Зохион байгуулагч Б.Жаргалсайхан нь “Математикийн багш” мэргэжилтэй байна. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргаар ажиллаж байсан Д.Цогт-Очир нь 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар асрамжийн төвийн “Менежер-нийгмийн ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт”-ыг шинэчлэн баталсан байх бөгөөд уг албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагад эдийн засагч болон нягтлан бодогч мэргэжилтэй хүн байж болохоор зааж, улмаар ажлын байрны тодорхойлолт батлагдсаны маргааш өдөр нь П.Дабааг уг албан тушаалд томилон ажиллуулжээ. Ажлын байрны тодорхойлолтыг өөрчлөхөөс өмнө тус Асрамжийн төвд “Менежер” гэж албан тушаал байгаагүй бөгөөд Нийгмийн ажилтан ерөнхийд нь хариуцан ажиллаж байжээ. Тус асрамжийн төвд мэргэшсэн хүний нөөц ажиллахгүй байгаа нь Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 5.5 дахь хэсэгт “мэргэжилтэй, мэргэшсэн хүний нөөцөөр хангах”, мөн уг стандартын 6.5.3-д “Асрамжийн газрын хүний нөөцийг дараах байдлаар бүрдүүлнэ. Үүнд: ".....Сэтгэл зүйч 50 хүртэл үйлчлүүлэгч тутамд 1 байх, Нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн ажилтан 30 хүртэл үйлчлүүлэгч тутамд 1 байх..." гэж заасныг тус тус зөрчиж байна.

7. Асрамжийн төвийн 1 дүгээр давхарт зориулалт тодорхойгүй 3 өрөө байх бөгөөд 2 өрөөг нь зочид буудлын зориулалтаар ашигладаг байж болзошгүй байна. Уг өрөөнүүдийг өвлийн улиралд ахмадын амралтад амрах ахмад настнуудад зориулан тохижуулсан хэдий ч, уг зорилгоор нэг л удаа ашигласан байна. Дээрх өрөөнүүдийн түлхүүрийг байгууллагын нярав хадгалдаг бөгөөд асрамжийн төвийн ажилтнууд уг өрөөнүүдийн ашиглалтад оролцдоггүй байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон зөрчлийг арилгуулах, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй ажиллах талаар холбогдох арга хэмжээ авхуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай

хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус Асрамжийн газрын асруулагчдын тэтгэвэр, тэтгэмжийн хөрөнгийн зарцуулалтын тайланд санхүүгийн иж бүрэн, нарийвчилсан хяналт шалгалт, хөндлөнгийн аудит оруулж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцуулах;
2. Тус Асрамжийн төвийн барилгын дотоод орчны тохижилтыг Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага "MNS 5823:2016" стандартын шаардлагад нийцүүлэн бүрэн засварлаж, шинэчлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн тооцооллыг гаргаж, төсөвт суулгах, засвар шинэчлэлийн ажлыг эхлүүлэх;
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.8 дахь хэсэгт "Ажилтныг ээлжийн хуваарийн дагуу шөнийн цагт ажиллуулбал шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлсийг нэмж олгоно" гэж заасны дагуу тус Асрамжийн төвийн асрах ажилтнуудад шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлс тооцож олгох;
4. Асрамжийн төв нь камерын бичлэг хадгалах, хамгаалах, ашиглах журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу баталж мөрдүүлэх, хяналтын камерын хяналтын дэлгэцийг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэдэг жижүүрийн өрөөнд байршуулах;
5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлийг холбогдох дүрэм, журмын дагуу хөтөлж, хугацаа дууссан эмийг цаг тухай бүрд нь устгаж хэвших, бүртгэл хөтлөх, байнгын хяналт тавих, хариуцлагагүй ажилласан ажилтнуудад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох;
6. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 5.5 дахь хэсэгт заасан шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн боловсон хүчнийг авч ажиллуулах, мэргэшсэн хүний нөөцөөр хангах;
7. Асрамжийн төвийн 1 дүгээр давхарт ашиглагдахгүй байгаа 3 өрөөг асруулагчийн өрөөний зориулалтаар ашиглалтад оруулж, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй ахмад настыг байршуулах;
8. Ахмад настны эрхийг хангах үүднээс тус байгууллагад тавих хяналтыг тогтмол зохион байгуулж, зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр хариуцлага тооцдог байх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэдэд

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ